

מסורת הש"ס

^(א) וקדושין עד. ושי"ג, ^(ב) ב"מ ק, א ודף גז ע"ב, ^(ג) ש"ך לע"פ, (ד) ז"ל שנין,

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה ומ"ש משני וכו' ואוקמיה ביר מור עוקבא: (ב) ד"ה יחלוקו וכו' מוחזק יותר מחבירו: (ג) ד"ה שולא דייניי וכו' שמה עשה וזה כ"ל והדיא עס ד"ה שולא: (ד) ד"ה התם וכו' לא שטר ולא עדי חזקה ואיכא למיסק: (ה) תוס' ד"ה רב וכו' כיון דאינו אלף להאלי: (ו) בא"ד נדבדים יותר ולהורא לנשא כ"ל ומתא ועוד מתקן: (ז) בא"ד אחי שטר דפריך אפי' מרב: (ח) ד"ה ושמואל וכו' דהא דאמר ר"א צ"מ מ' שהיה: (ט) בא"ד וזה דוחק לומר דלגינא דרב יוסף: (י) ד"ה שולא וכו' הולך מנה לנטי' ומה המשלה קלמר מה: (יא) בא"ד מנה לפלוגי מיימי ממונות גז: (יב) שולא מתא ועוד עוקבא: (יג) ד"ה בחזקת: (יד) בא"ד אבל היכא דפליג רב נחמן לא:

מובא רשי'

שורא דייניי. לפי ראות עיני הדיין יטילו הסות והחובה. שורא לשון השלכה, כמו (שמות טו) ויהי כים, דמתרגם שדי בימא (כמובות יד). המחליף פרה בחמור. להי נקט המחליף, ולא אמר המוכר פרתו וילדה, דלוי מוכרי מנעות לא קני לוקח עד דמשך ויכין דמשך מידע ידוע אם ילדה כבר או לא ילדה כבר וליכא לפסוקי בעי שלא מכריז ומשלחתא, אל מחליף פרה בחמור לא היה צריך למשך הפרה או החמור, דאחז מין שמשך נקנין חליפין לחבירו כגמיעתו של זו וכל מקום שהן דלמחרינן כהוזה (ב"מ נו), כל הנעשה דמים כחזר כין שוכה זו מתחייב זה בחליפין, לפי ששמשך זו בעל הפרה את החמור נקנית הפרה לבעל החמור, ואין ידוע אם ילדה או לא ילדה (ב"מ פ ובעיי"ב פק יז), וכן המוכר שפחתו. דק"ל בעד כעניי נקטת כספק ואשמתו שעת נקנית לו השפחה ואפילו היא בבית בעלים, ואין ידוע אם עד שלא ילדה נתן הכסף והעובר של או לאחר שילדה והולד של בעלים (שם וסו).

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

הקדמה בשעות אלא בירושלים כדאמרי' ככמוצות^א גבי ההוא עובדא דאימיה דרמי בר חמא כנפרא ככבחניהו לנכסי לרמי בר חמא וצרמא^ב ככבחניהו למר עוקבא בר חמא ואוקמיה ביד ^(א) רב עוקבא אע"פ שהוא אחרון ומשום האי טעמא אטו בירושלים יתבי דכותבין שעות וכיון שלא פירש לו ראובן לשמעון השעה נמנא שלא ויכהו ככתב זה עד הערב הואיל ולא נתפרש צו שעת שחרית ונמנאלו שניהם שוין: **יחלוקו**. דספיקא הוא וליכא למימר הכא המוציא מחבירו דאין א' מוחזק ^(א) מחבירו: **שולא דייניי**. ללאותו סיהא נוטה לצ דיינייס שהיה הנותן אוהבו או קרובו יותר דודאי לההוא

גמר ואקני לו יתנו את הקרקע ושמא ^(א) וזה בעל הקרקע בשלו אבל כשאמה אומר יחלוקו בודאי אחד נטל החצי שלא כדין: **שולא**. לשון השלכה ירה בים (שמות טו) [מתרגמינן] שדי בימא. ולעיל נמי נימא רב נחמן חלוקה או שולא ואמאי אמר כל דאליס גבר: **הסס**. צ"ב שטרות ליכא למיסק עלה דמילתא היום או למחר שיביא האחד עדים ויטול שהרי השטרות שוין בזמנן ואפילו אם יבאו עדים ויעידו זה נכתב ונמסר בצקך וזה צערב הלא אין הקדמה בשעות כמו שפירשנו למעלה וליכא למימר שמא זה נמסר מחלה יוס או יומים או חדש ואחר כך נמסר השמי לשני דמאחר שנכתבו ביום אחד מסתמא גם ביום אחד נמסרו כמו שמוכיח לשון הכתוב בשטר הלכך רב אמר חולקין ושמואל אמר שולא דייניי דהואיל ואין לצרר לעולם הדין עם מי משתדלין צ"ד דאין ודינן אותו אבל הכא בזהאי קרקע דליכא לא שטר ולא ^(א) עדים וליכא למיסק עלה דמילתא אם יבאו ויעידו של מי הוא הלכך אין כאן לומר חלוקה ושולא דשמא יבאו עדים ויסתרו את הדין שדנו צ"ד הלכך אין צ"ד נוקקין להס לדון דין שסופו לצא לידי עיוות אלא מניחים אותן וכל דאליס גבר עד שיבאו עדים ויבריר הדבר: **ומ"ש**. הא דרב נחמן ממחליף פרה בחמור וכיון שמשך בעל הפרה את החמור נקנית הפרה לבעל החמור בכל מקום שהיא דמטלטלין נקנין בחליפין כדמתן בקדושין (דף כח). כל הנעשה דמים כחזר כיון שוכה זה מתחייב זה בחליפין ולכך אין הדבר ידוע הולד של מי הוא שהרי לא ראה עדיין את פרתו אבל במכירה דמים לא מצי למינקט דאין מנעות קונות ויחורו בזה ואילו משכה לביטו אחר מתן מעות תו לא מצי מוכר למימר ברשותי ילדה דהא צבימא דלוקח קיימא הלכך נקט חליפין בחמור ופרה ולא דמים. ובפ' השואל ^{(ג}ב"מ ק.) פריך ומחוי ברשות דמאן קיימא וליהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ומשני דקיימא בגגס. ומכירה נקט גבי שפחה דעבד נקנה בכסף [קדושין גג]. בלא משיכה ומשנתן מעות נקנית לו השפחה צב"מ שהיא והלכך אין ידוע ברשות מי ילדה שהרי לא ראה אותה חלוקה בשעת מתן מעות: **יחלוקו**. והא הכא דאיכא למיסק עלה דמלתא אם יבאו עדים ויעידו ברשות מי ילדה ואפילו הכי לא אמרינן כל דאליס גבר וקשיא לרב נחמן: **הסס**. גבי המחליף פרה בחמור לתרווייהו אית להו דררא דממונא שהפירה והשפחה של שניהם היתה צוה אחר זה וכל אחד ואחד טוען פרמי ושפחתי ילדה בהיותה ברשותי אי נמי בשעת חליפין ילדה ואין לצרר של מי הוי הולד הלכך יחלוקו. ושולא דייניי ליכא למימר הכא אפי' לשמואל דלא שייך למימר אלא גבי מתנה לשנים שיראו צ"ד למי אוהב יותר דלדידיה גמר ומקני אבל הכא דרב נחמן שזה אומר של אבותי כו': ^{(ד}אי דמר לא דמר. לא היתה הקרקע של אידך מעולם. וי"מ האי ומאי שנא מהמחליף כו' דאדשמואל פריך דקאמר שולא והכא חוין יחלוקו ואינה שיטת הגמרא דהא ככמוצות בפרק מי שהיה נשוי ^{(ה}ד.) אימא עיקר מילתאיהו דרב ושמואל ופריך התם פירכי אחריני ומהכא לא פריך כל שכן הכא דלמרמי אדרב נחמן נקט לה הכא למילתאיהו: אם

ובהמוכר את הבית (לקמן דף סג. ושם) גבי האומר תנו חלק לפלוני וזהאומר תנו חלק לפלוני מנכסי וכו' דמייתי מסומכוס ופ"ה דטעמא משום דחלק מספקא ליה אי הוי משהו או פלגא וממוין המוטל בספק חולקין א"כ משמע דהלכה כסומכוס ויש לדחות דטעמא לאו משום ספיקא כדפירש הקוגטרס אלא משום דחלק הוי רביע וגרסה דאין הלכה כסומכוס אע"ג דבכמה מקומות סתם לן תנא כוותיה דהא סבר שמואל כרבנן כדאמרינן בריש הפרה (ב"ק דף מו. ושם) אמר שמואל זו דברי סומכוס אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין כו' משמע זו ולא ס"ל אף על גב דמוכח בפרק בית כור (לקמן דף קה. ושם) דאיכא זו דס"ל מיהו סתם זו לא ס"ל ועוד דקאמרינן התם (ב"ק דף מו.) אי נמי זה כלל גדול בדין הוא למי הא דהמוכר שור לחבירו ונמנא נגחן כו' משמע זה כלל גדול אפי' במוכר שור לחבירו אמרינן דהמוציא מחבירו עליו הראיה' כ"ש כפלוגתא דסומכוס ורבנן דסבר שמואל המוציא מחבירו ע"ה וכן בפרק השואל (ב"מ דף קז: ושם ד"ה ובל) קאמר דשמואל מספקא ליה אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון ומתניתין (דף קז: ושם) דתני בחדא שכתב מרחץ ציפורי צ"ב זהוצים לשנה מדינר וזה לחדש ובל מעשה לפני רשב"ג ור' יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העבור ומוקי שמואל בצא באמצע בחדא שחלש אצל בתחלת החדש כולו למשכיר בסוף חדש כולו לשוכר אלמא סבר כרבנן דלאלי בתר חזקה דלסומכוס בכל עינן יחלוקו ורב נחמן סבר נמי כרבנן דקאמר התם דקרקע בחזקת בעליה קיימא ואפילו צא בסוף החדש כולו למשכיר ואפילו אפיך מיפך^א ועל כרחק היינו טעמא דסבר כרבנן ומתניתין דהתם אוקי כסומכוס דלא תקשי ליה מתניתין וכרב נחמן קיימא לן בדיני ובהדיא פסקינן כוותיה צפ' המקביל (ב"מ דף ק.) גבי ההוא שטרא דהוה כתבי צ"ה שנים סתמא ואע"ג דקיימא לן כרשב"ג במשנתו ה"מ כסתמא אבל ^(א) הכא דפליג רב נחמן לא:

לה. רב אמר יחלוקו. לההוא לישנא דמפרש בפרק מי שהיה נשוי

(כמוצות דף גז. ושם ד"ה לימא) דטעמא דרב משום דסבר כר"מ דאמר עדי חתימה כרמי ולכך יחלוקו אפילו איכא עדי מסירה שנמסר לאחר קודם כיון דמתוך החתימה אין ניכר מי קודם^א דמוכח בריש כל הגט

(גיטין דף כד:) דמתן כתב לגרש צו את הגדולה לא יגרש צו את הקטנה ודייק הא גדולה מצי מגרש ביה ומוקי לה צעדי מסירה ור"א אבל לר' מאיר אפי' גדולה לא מצי מגרש אע"ג דאיכא עדי מסירה כיון דאין ניכר מתוך עדי החתימה ומיירי במתנה או במכר שקונה בשטר ^ב אבל

אם קונה בכסף או בחזקה או בחליפין דאין השטר עומד אלא לראיה מודה רב דאמרינן שולא דאין צריך סיהא ניכר מתוך עדי החתימה כיון ^(א) דאין אלא לראיה לאותו לשון לא פריך מרב הכא דהתם בדין הוא של שניהם כיון דביום אחד נחתמו^ג אלא משמואל פריך ולפר"ה דפי' שולא דייניי מה שירנה הדיין יעשה אחי שפיר דהכא נמי צוה אומר של אבותי שייך שולא דייניי אבל לפ"ה שמפרש שולא למי שנראה לדיין שהיה אוהבו יותר קשה דצוה אומר של אבותי לא שייך שולא ויש לדחוק ולפרש שיתנו הדיינים למי שנראה אמיתי בדברים יותר ^(א) ועוד דלההוא לישנא דמי שהיה נשוי (כמוצות דף גז: ושם) דמוקי כפלוגתא דרב ושמואל אלינא דר"א וס"ל לרב דחלוקה עדיפא אחי שפיר דפריך ^(א) מרב ואותו לשון הוא עיקר דמוכח התם מצרייתא: **ושמואל** אמר שולא דייניי. היינו כר"א דלמר עדי מסירה כרמי דלר"מ לא הוה אמר שולא ונראה דהא דלמר ^(א)

בפרק מי שהיה נשוי (סג) כתב לאחד ומסר לאחר לזה שמסר לו קנה אע"פ ששטר האי' נכתב קודם ונראה דהיינו דוקא שנכתבו ביום אחד הלכך הקודם במסירה וזה הואיל ואין ניכר מתוך השטר האי' שקדם אבל נכתב צב' ימים לזה שנכתב מחלה קנה שניכר מתוך החתימה שזה נכתב קודם אע"פ שמסר לזה מתחלה קנה דאח"כ כשמסר גם לזה וזה משעת חתימה דה"ק אצי צפ"ק דב"מ (דף יג.) עדי בחתומיו וכן לו והסתא אחי שפיר דהא שמואל סבר הכא כר"א וצפ"ק דב"מ דחיק גמרא לאוקומי שמואל כאציי ועוד דצפ' זה צורר (פגהדין דף כח:) גבי ההיא מתנאה דהוו חתימי עלה מרי גיסי משמע דסבר אציי כר' אלעזר דפריך ארב יוסף דקאמר זיל אקנייה צעדי מסירה כר"א ופריך אציי והא מודה ר"א בזמוןף מתוכו שהוא פסול^ד וזהו דוחק ^(א) דאלינא דרב יוסף קאמר וליה לא סבירא ליה: **שולא** דייניי. נראה לר"ת למי שירנה דייין ליתן^ה ולא כפ"ה שיאמרו דעתו של נותן דהא בסוף פ"ק דגיטין (דף יד: ושם ד"ה וכאן) גבי הולך מנה לפלוני ^(א) קאמר מה שירנה שליש יעשה וקרי ליה התם שולא ובפ' עשרה יוחסין (קדושין דף עד. ושם ד"ה שולא) נמי אמר נאמן הדיין לומר לזה וזכתי ולזה חייבתי צד"א כשבעלי דינין עומדים לפניו אבל אין בעלי דינין עומדים לפניו אינו נאמן ופריך וניהדר ונידייניה ומשני צשולא דייניי ואי כפ"ה אכתי ניהדר לאמוד דעתו של נותן^ו ובהדיא בירושלמי אמר לאחא מכן שירזו צ"ד להחליט^ז מחליטים וא"ת א"כ יתן למי שיתן לו שכר וי"ל דכל דיינא דמקבל אגרא לאו דיינא הוא ומה שפר"ח דקבלה בדיניו דלא אמרינן אלא חלק במקרקעי אין נראה לר"י דהא גבי הולך מנה לפלוני ^(א) גבי שלית מיייתי לה בספק"ק דגיטין (דף יד: ושם) עוד פירש דדוקא דיין מומחה עושה שולא דהא רב ששת גברא רבה הוה ואמר ליה רב נחמן מר לאו דיינא הוא^ח גביה אימיה דרמי בר חמא ^(א) ורב עוקבא בר חמא צפ' מי שהיה נשוי (כמוצות דף גז:): **ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור בו'.** אין להוכיח מכאן דהלכה כסומכוס מדפריך מנייה דעד כאן לא פליגי עליה התם כשהואל (ב"מ דף ק.) אלא משום דאוליגן בתר חזקה דממונא ומוקמינן ^(א) בחזקת מרה קמא לה לאו הכי מודו דיחלוקו^ט

מנכסי וכו' דמייתי מסומכוס ופ"ה דטעמא משום דחלק מספקא ליה אי הוי משהו או פלגא וממוין המוטל בספק חולקין א"כ משמע דהלכה כסומכוס ויש לדחות דטעמא לאו משום ספיקא כדפירש הקוגטרס אלא משום דחלק הוי רביע וגרסה דאין הלכה כסומכוס אע"ג דבכמה מקומות סתם לן תנא כוותיה דהא סבר שמואל כרבנן כדאמרינן בריש הפרה (ב"ק דף מו. ושם) אמר שמואל זו דברי סומכוס אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין כו' משמע זו ולא ס"ל אף על גב דמוכח בפרק בית כור (לקמן דף קה. ושם) דאיכא זו דס"ל מיהו סתם זו לא ס"ל ועוד דקאמרינן התם (ב"ק דף מו.) אי נמי זה כלל גדול בדין הוא למי הא דהמוכר שור לחבירו ונמנא נגחן כו' משמע זה כלל גדול אפי' במוכר שור לחבירו אמרינן דהמוציא מחבירו עליו הראיה' כ"ש כפלוגתא דסומכוס ורבנן דסבר שמואל המוציא מחבירו ע"ה וכן בפרק השואל (ב"מ דף קז: ושם ד"ה ובל) קאמר דשמואל מספקא ליה אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון ומתניתין (דף קז: ושם) דתני בחדא שכתב מרחץ ציפורי צ"ב זהוצים לשנה מדינר וזה לחדש ובל מעשה לפני רשב"ג ור' יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העבור ומוקי שמואל בצא באמצע בחדא שחלש אצל בתחלת החדש כולו למשכיר בסוף חדש כולו לשוכר אלמא סבר כרבנן דלאלי בתר חזקה דלסומכוס בכל עינן יחלוקו ורב נחמן סבר נמי כרבנן דקאמר התם דקרקע בחזקת בעליה קיימא ואפילו צא בסוף החדש כולו למשכיר ואפילו אפיך מיפך^א ועל כרחק היינו טעמא דסבר כרבנן ומתניתין דהתם אוקי כסומכוס דלא תקשי ליה מתניתין וכרב נחמן קיימא לן בדיני ובהדיא פסקינן כוותיה צפ' המקביל (ב"מ דף ק.) גבי ההוא שטרא דהוה כתבי צ"ה שנים סתמא ואע"ג דקיימא לן כרשב"ג במשנתו ה"מ כסתמא אבל ^(א) הכא דפליג רב נחמן לא:

דררא

עין מושפא נר מצוה

נא א מיי' פ"ה מה' וזיה הל' ו' ופ"כ מה' מלוא הל' ג ועי' בהשגות סמג עשין סב טוש"ע ח"מ סי' סו' רמ סעף ג וסי' קד סעף ח וסעף י:

גב ב מיי' פ"כ מה' מביה הל' י סמג עשין פכ טוש"ע ח"מ סי' רכג סעף א ועל הלוקח להביא ראה:

ג רב אלפס כמוצות פ"ט דף קי ע"ב:

מוסף תוספות

א. במקום שאין כותבין שעות, רמב"ן. ב. דלא קנה מכה השטר אלא משהו שמוכח מתוך השטר. רשב"ג. ג. ואליבא דיריה לא משום ספק חולקין אלא ודאי חשיב ליה ששניהם שותפין בו. רמב"ן. ד. משמע דאד לא היה מווייה מוכוח היה במשכר כו' אלעזר. חוס' ממונות זי'. ה. דהפקר ב"ד היה הפקר, ושורא לשון השלכה וכו'. חוס' קדושין עד. ו. דמסתמא לא יתפוק כביתרו ראשונה. שם. ז. והלשון אומר שם כך שחודא לדינא וכו', נמצא שצריך ליתן שוחד לדיינים, והוא כלשון גזמא. רמב"ן. ח. דצריך דיין קבוע לומר דהפקר ב"ד היה הפקר, ורב נחמן היה דיין קבוע. חוס' שם. ו. ולא אמרינן כל דאליס גבר, [ולכן] מקשינן הכא מדברי סומכוס כי מדבריו נשמע דרבנן, דעני ויה. י. ואצי"ב דאיכא לימיר ויל בתר ורובא ורובא לדיא קובי והוי מקח טעות. רש"י ב"ק מו. יא. שהספק לא עכשיו נולד אלא מתחילת החדש נולד והעבר קרקע על חזקתו ונמצא שור בשל חבירו וצריך להעלות לו שכר. רש"י ב"מ קז:

רבינו גרשום

רבא אמר יחלוקו. שנינו: ושמואל אמר שורא דייניי. כלומר להכיבא שותינטה דעת ב"ד שיעת' הלוח מחבב טפי להתוא מלוח יתבי' לפי שמחבבו יותר הקדימו אותו ולזה ממנו ושיעביד לו קודם וילד (מטובס ליתנו) והא שלו ובתר ב"ד אולי' והכא אמאי' כל דאליס גבר: התם ליכא למיסק עלה דמלתא. משום דהנהו תרי שטרי תרווייהו שוין בממוין וזבונן ולא מצי לאחזוקי האי טפי מאידך משה"א אמר מר יחלוקו ומר אמר שורא דייניי: אבל הכא איכא למיסק עלה דמלתא. דכל חד מנייהו מצי מייית היום ומחר עדים דדידיה היא ולא דחביריה משום הכי לא אמרי' דיחלוקו אלא כל דאליס גבר: המחליף פרה בחמור. דאורחא דפרה לחלוף ואורחא דשפחה לובוני: